DECRETO Nº 64, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 413, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 440, DE 18 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRAÍBAS**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela legislação pertinente, e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 413, de 16 de setembro de 2016, alterada pela Lei Municipal nº 440, de 18 de maio de 2018, que instituiu o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), de natureza contábil, com o intuito de captar recursos e melhor administrá-los, investindo em projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, bem como a melhoria e recuperação do meio ambiente, especialmente, com o escopo de prestar apoio financeiro em caráter suplementar aos projetos, planos, obras e serviços necessários à conservação, preservação, manutenção e recuperação dos recursos naturais;

CONSIDERANDO a constatação da necessidade de regulamentar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, com vistas a conferir maior celeridade e eficácia, tanto na captação quanto na utilização dos recursos, através de práticas compatíveis com a Gestão;

D E C R E T A:

Art. 1º O Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - tem a finalidade de apropriar recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais do Município de Craíbas, incluindo a manutenção, a melhoria ou a recuperação da qualidade ambiental.

Art. 2º Constituirão recursos do FMMA:

I - recursos provenientes da dotação orçamentária própria;

II - o produto da arrecadação de multas por infrações às normas ambientais;

III - o produto da remuneração pelos serviços prestados pelo Órgão de Gestão Ambiental aos requerentes de autorização e licenças ambientais, inclusive pelo corte e poda de árvores, quando necessário; (taxas)

IV - transferência de recursos da União, do Estado ou de outras entidades públicas;

V - produto decorrente de acordos, convênios, contratos e de recursos proveniente de ajuda e cooperação nacional e internacional às ações de defesa do meio ambiente craibense;

VI - rendimentos de qualquer natureza, decorrentes da aplicação do seu patrimônio;

VII - recursos resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores bens móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas;

VIII - doações de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais; e

IX - doações e recursos de outras origens.

Parágrafo Único. Os recursos serão depositados em conta do Fundo, que será gerido pela SMMA -Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município.

Art. 3º O FMMA terá como órgão gestor a SMMA, sob a supervisão do COMDEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente.

Art. 4º Os recursos do FMMA serão aplicados, prioritariamente, nas seguintes áreas temáticas.

I - monitoramento e controle ambiental;

II - preservação e conservação dos recursos naturais renováveis;

III - recuperação de áreas degradadas ou em processo de degradação;

IV - proteção das matas ciliares, de mananciais e reservatórios para abastecimento público;

V - planejamento, implantação e gestão de unidades de conservação;

VI - educação ambiental;

VII - campanhas educativas, sócias ambientais e programas de formação e capacitação de recursos humanos na área ambiental;

VIII - elaboração e implantação do Plano de arborização Municipal;

IX - estudos e pesquisas cientificas na área de preservação ambiental.

Art. 5º Os projetos relativos às áreas prioritárias referidas no artigo anterior deverão considerar, entre outros aspectos definidos pelo órgão gestor do FMMA:

I - a formação de parcerias;

II - objetivar a geração de empregos e renda;

III - a ampliação da participação das mulheres nas ações de desenvolvimento sustentável;

IV - a implantação do Plano de Gestão Ambiental do Município.

Art. 6º Compete a SMMA, como órgão gestor do FMMA;

I - participar como interveniente na celebração de convênios, acordos, contratos ou quaisquer instrumentos jurídicos com organizações governamentais e não governamentais, sem fins lucrativos, cujos objetivos tenham a defesa do meio ambiente;

II - elaborar propostas orçamentárias e suas reformulações;

III - elaborar os manuais para os projetos do FMMA;

IV - analisar e dar parecer sobre as consultas e projetos para utilização dos recursos do FMMA;

V - encaminhar ao COMDEMA os projetos analisados para aprovação;

VI - elaborar e promover a publicação dos instrumentos legais e regulamentares de defesa do meio ambiente, após a aprovação do COMDEMA e das autoridades competentes;

VII - acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos financiados com recursos do FMMA, liberando ou suspendendo esses financiamentos, quando verificar desconformidades com as metas aprovadas;

VIII - praticar todos os atos de gestão orçamentária, financeiras e patrimoniais relacionados com o FMMA, especialmente quanto ao ordenamento, empenho, liquidação e pagamento de despesas e suas anulações, informando periodicamente o COMDEMA sobre o fluxo dos recursos captados e aplicados.

Art. 7º Compete ao COMDEMA:

I - baixar normas sobre a captação dos recursos do FMMA;

II - aprovar a aplicação dos recursos do FMMA e os respectivos projetos;

IV - termo de aceitação da obra se for o caso;

V - extrato bancário conciliado da conta especifica;

VI - relação de bens e equipamentos adquiridos, para execução dos projetos;

VII - guia de recolhimento do saldo, se houve.

Art. 13. Os bens de consumo e permanentes adquiridos para execução do projeto a este se incorporarão, salvo disposição em contrário, estabelecida nos convênios ou contratos.

Art. 14. O Órgão de Gestão Ambiental, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da prestação de contas final, analisará e encaminhará a prestação de contas ao COMDEMA e aos órgãos municipais competentes.

Parágrafo Único. A falta de prestação de contas pelos usuários dos recursos do FMMA, ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei.

Art. 15. O COMDEMA e o Órgão de Gestão Ambiental no exercício de suas atribuições legais, e nos termos do Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico de Craíbas, baixarão normas complementares para execução dos atos determinados por este Regulamento.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Decreto nº 64, de 21 de setembro de 2021, publicado no Mural de Publicações e registrado na Secretaria Municipal de Administração, no vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (21/09/2021).

Eduardo Farias Souza
Secretário Municipal de Administração